

1502773-29.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... ou associação destinados à prática de tráfico de entorpecentes.

Narra a denúncia que o réu exercia a função de "olheiro" para a "Biqueira do Bin Laden", contribuindo com os adolescentes infratores Pedro Henrique de Araújo Menezes e Andrey da Silva Pires, que estavam praticando a traficância.

Na data dos fatos, policiais civis realizavam operação com intuito de coibir o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502773-29.2021.8.26.0544

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 2136-6223, E-mail:jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502773-29.2021.8.26.0544

Página nº de

Vistos.

CARLOS EDUARDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 37, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 20h30min, na Avenida Presbítero Manoel Antonio Dias Filho nº 1.200, Novo Horizonte, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, colaborou, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de tráfico de entorpecentes. Narra a denúncia que o réu exercia a função de "olheiro" para a "Biqueira do Bin Laden", contribuindo com os adolescentes infratores Pedro Henrique de Araújo

Menezes e Andrey da Silva Pires, que estavam praticando a traficância.

Na data dos fatos, policiais civis realizavam operação com intuito de coibir o tráfico de entorpecentes, utilizando viatura descaracterizada, quando ficaram de campana nas proximidades do local dos fatos, conhecido por ser ponto de venda de drogas.

Em seguida, os agentes da autoridade visualizaram os adolescentes comercializando tóxico.

Nesse momento, o réu, que estava na entrada da viela e sinalizava para os compradores que podiam retirar as drogas com os adolescentes, gritou para avisar sobre a chegada dos policiais.

Com isso, os agentes da autoridade lograram êxito em interceptar os adolescentes em apreender, em poder de Andrey, uma sacola contendo 55 porções de cocaína, 9 frascos de lança-perfume e a quantia de R\$ 90,00. Já com o adolescente Pedro, foram localizadas 16 porções de maconha e a importância de R\$ 62,00.

Todos foram conduzidos à delegacia, oportunidade em que os adolescentes confessaram a traficância e informaram que o acusado era "olheiro" da "Biqueira do Bin Laden". Notificado, o réu apresentou defesa prévia.

Recebida a denúncia e analisada a defesa apresentada, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Na instrução, ouviram-se três testemunhas, após o que o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o Promotor de Justiça analisou a prova e pediu a improcedência da ação penal, com a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o que foi reiterado pela defesa.

RELATADO.

DECIDO.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro, em poder dos adolescentes infratores, pelos laudos periciais de fls. 58/60 e 100/102 e pelos demais documentos acostados aos autos.

Na fase administrativa, o réu permaneceu em silêncio. Em Juízo, negou a imputação, alegando que se encontrava próximo ao local dos fatos apenas observando o que acontecia. Ouviu outra pessoa gritar e os menores serem detidos.

As testemunhas Luiz Ricardo Luan dos Santos, Frederico Álvaro de Lima e Silva Oliveira e Wilson Mendes, policiais civis que tomaram parte nas diligências, esclareceram como seu deu o encontro das substâncias tóxicas e do dinheiro em poder dos adolescentes infratores, após breve campana. Relataram, ainda, que o réu se encontrava na entrada da rua e indicava aos usuários quem realizava a venda de entorpecentes. O acusado também gritou "moiô, moiô".

Em que pese o teor dos depoimentos das testemunhas policiais, o quadro probatório trazido aos autos não dá a necessária certeza à prolação de uma condenação.

E mais, a negativa de autoria apresentada pelo réu não restou dissociada da prova trazida aos autos, uma vez que, embora um dos adolescentes infratores tenha apontado o acusado como "olheiro da biqueira", tal prova não foi repetida em Juízo. Sendo assim, a sua condenação exige certeza inequívoca, não sendo suficientes meras suposições.

Ademais, os indícios que possibilitaram a instauração do inquérito policial e, consequentemente o oferecimento da denúncia, não restaram repetidos em Juízo com a certeza necessária para ensejar o decreto condenatório.

E a dúvida acaba por beneficiar Carlos, uma vez que a condenação exige certeza, não bastando, sequer, a alta probabilidade (cf. René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, 1ª ed., Forense, 2002, nº 59, págs. 249-50). Assim também se manifesta a jurisprudência: RT 677/370 e 809/657.

"Considerando, portanto, que o sistema penal se assenta na presunção de inocência do réu, para a condenação da apelada, a prova deveria ser plena e convincente. Para a absolvição, em contrapartida, basta a dúvida, consagrando-se o princípio do 'in dubio pro reo', contido no art. 386, VII, do Código de Processo Penal" (Apel. Nº 0002313-93.2011.8.26.0374, rel. Des. Toloza Neto, j. de 26/04/2014, v.u.).

"Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP e não no inciso I, do mesmo dispositivo" (RJDTACrimSP, 22/395).

Ney Fayet sintetiza o posicionamento da doutrina sobre o dispositivo legal, esclarecendo que para se condenar o réu é necessário que estejam suficientemente provados no processo os seguintes requisitos: autoria, materialidade e culpabilidade.

A dúvida sobre qualquer um desses requisitos levará o julgador a absolver o réu, com fundamento no art. 386, VI, do CPP, por insuficiência de provas.

Em outras palavras, "a dúvida é sinônimo de ausência de prova" (cf. Nelson Hungria, Prova Penal, in RF, 138/338).

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia e o faço para ABSOLVER o réu CARLOS EDUARDO DA SILVA, qualificado nos autos, da imputação de infringir a norma do artigo 37 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos autos, oficiando-se.

P.I.C.

Jundiaí, 3 de outubro de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson
Juíza de Direito